

Số: 61/QCĐG-MNAS

Tân An, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Luật đấu giá tài sản (sửa đổi, bổ sung năm 2023, 2024);

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 05/HĐĐG-MNAS ngày 28/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án Dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An và Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân miền Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An của Phạm Thị Ngọc Châu. Cụ thể:

- Quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 2-1, loại đất ONT, diện tích 100m² tọa lạc tại ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
- Nhà ở gắn liền:
 - + Ngang 5m, dài 20m, cao 5,65m, nhà có giấy phép xây dựng năm 2015, nhưng thực tế xây dựng năm 2017.
 - + Kết cấu nhà: móng – khung bê tông cốt thép, nền gạch ceramic, tường xây tô bên trong có dán gạch ceramic, mái tôn, trần nhà lợp laphong, trước nhà có mái che làm bằng tôn, sắt khoảng 2,5m. Hiên phía trước 13,4m², có 01 cửa chính làm bằng kính cường lực.
 - + Bên trong nhà: có 01 phòng khách diện tích 25m²; 02 phòng ngủ có diện tích 20,8m² (mỗi phòng có 01 cửa ra vào và 02 cửa sổ lùa đều làm bằng nhôm kính); 01 phòng bếp có diện tích 22m² (phòng bếp có 01 cửa sổ bằng nhôm kính); 01 nhà vệ sinh diện tích 08m² và hành lang trong nhà 10m².

Điều 2. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian xem tài sản: từ 08 giờ 00 ngày **28/02/2025** đến 16 giờ 00 ngày **08/04/2025** (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
- Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí tài sản tọa lạc.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00 ngày **28/02/2025** đến 16 giờ 00 ngày **08/04/2025** (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân miền Nam. Địa chỉ: Số H-06 Đường số 1, Khu Dân cư - Khu Hành chính tỉnh, phường 6, TP. Tân An, Long An.

Điều 4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá

1. **Giá khởi điểm: 963.870.000 đồng** (Chín trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng).
2. **Tiền đặt trước: 144.600.000 đồng** (Một trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm ngàn đồng).
3. **Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.**



4. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
Bước giá tối thiểu là: **10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)**. Tối đa không giới hạn

Điều 5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00 ngày **28/02/2025** đến 16 giờ 00 ngày **08/04/2025** (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân miền Nam. Địa chỉ: Số H-06 Đường số 1, Khu Dân cư - Khu Hành chính tỉnh, phường 6, TP. Tân An, Long An.

2. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ để mua hồ sơ tham gia đấu giá và điền các thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có: Quy chế cuộc đấu giá, Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký nộp tiền đặt trước và giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp các giấy CCCD (02 bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).

Điều 6. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước

1. Thời gian nhận tiền đặt trước: từ 08 giờ 00 ngày **28/02/2025** đến 16 giờ 00 ngày **08/04/2025**.

2. Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân miền Nam.

Điều 7. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: ngày **11/04/2025** (dự kiến lúc 10 giờ 00).

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.

Điều 8. Hình thức, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Cách thức: đấu nhiều vòng cho đến khi không còn người tham gia trả giá theo nguyên tắc người trả sau phải trả cao hơn người trả trước tối thiểu 01 bước giá đã qui định tối đa không giới hạn.

* Trình tự thực hiện:

- Đấu giá viên giới thiệu bản thân, người giúp việc, thành phần tham dự; Công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Đọc quy chế cuộc đấu giá, giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, thông báo bước giá, khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, phát số cho người tham gia đấu giá và hướng dẫn cách trả giá.

- Xác định người được trả giá trước theo thứ tự ưu tiên cho người nộp hồ sơ đăng ký trước.

- Vòng 1: Người trả đầu tiên tại vòng 01 được phép trả bằng giá khởi điểm hoặc cao hơn giá khởi điểm 01 bước giá (không được từ chối trả giá khởi điểm).

- Người trả sau (không được trả lại giá của người trả trước) phải trả cao hơn người trả trước tối thiểu 01 bước giá đã qui định tại điều 4 qui chế này hoặc xin rút. Người đã xin rút sẽ không được quyền trả giá ở các vòng sau.

- Nếu vi phạm cách trả giá sẽ bị xử lý vi phạm là mất quyền tham gia đấu giá và trong tùy trường hợp có thể bị mất tiền đặt trước

- Đấu giá viên công bố giá đã trả, sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

1. Cách thức: đấu nhiều vòng cho đến khi không còn người tham gia trả giá theo nguyên tắc người trả sau phải trả cao hơn người trả trước tối thiểu 01 bước giá đã qui định tại điều 04 qui chế này, tối đa không giới hạn

- Xác định người được trả giá trước theo thứ tự ưu tiên cho người nộp hồ sơ đăng ký trước.
- Vòng 1: Người trả đầu tiên tại vòng 01 được phép trả bằng giá khởi điểm hoặc cao hơn giá khởi điểm 01 bước giá (không được từ chối trả giá khởi điểm).
- Người trả sau (không được trả lại giá của người trả trước) phải trả cao hơn người trả trước tối thiểu 01 bước giá đã qui định tại điều 4 qui chế này hoặc xin rút. Người đã xin rút sẽ không được quyền trả giá ở các vòng sau.
- Nếu vi phạm cách trả giá sẽ bị xử lý vi phạm là mất quyền tham gia đấu giá và trong tùy trường hợp có thể bị mất tiền đặt trước.

Điều 9. Thông tin về việc đấu giá

* Đối với người đăng ký tham gia đấu giá:

- Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu bên có tài sản bán đấu giá (Chấp hành viên - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng) có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật thì bên tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (Doanh nghiệp đấu giá tư nhân miền Nam) hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

* Đối với người tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá không được mang hung khí, vũ khí, chất dễ cháy, nổ, chất kích thích... vào phòng đấu giá. Những người tham gia phiên đấu giá có mùi bia rượu, sử dụng các chất thích khác, đang ở trạng thái say xỉn, không làm chủ được hành vi của mình thì không được vào phòng tham gia phiên đấu giá.

- Khi vào phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự; giữ gìn trật tự, ngồi đúng theo vị trí do đấu giá viên sắp xếp; không được hút thuốc; không sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin liên lạc khác; không được quay phim, chụp hình; không được tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.

- Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá điểm danh người tham gia đấu giá và tiến hành phát sổ cho người trả giá và đã có người trả giá, những người tham gia đấu giá đến trễ không được vào phòng tham gia phiên đấu giá tài sản đã đăng ký, coi như thuộc trường hợp không tham gia phiên đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

* Đối với người phải thi hành án:

- Trước khi mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

- Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

* Đối với người mua được tài sản đấu giá:

- Người mua được tài sản đấu giá giá liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm các thủ tục đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

- Người mua được tài sản đấu giá ứng trước tiền để nộp thay cho người phải thi hành án các khoản thuế như: thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất; tiền nợ thuế sử dụng đất, nợ thuế tài sản khác gắn liền với đất (nếu có) sau đó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng sẽ thanh toán lại khoản tiền thuế này.

- Người mua được tài sản đấu giá nộp thuế, phí, lệ phí trước bạ đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất và các khoản chi phí khác có liên quan khi làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; nộp phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và nộp thuế giá trị gia tăng tính trên giá trị tài sản trong trường hợp tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.

* Đối với người không trúng đấu giá:

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân miền Nam trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) cho người không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Điều 10. Dừng cuộc đấu giá tài sản

1. Chấp hành viên dự cuộc đấu giá (Người có tài sản đấu giá) có quyền yêu cầu Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng: Đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định như: Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, đim giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

2. Chấp hành viên dự cuộc đấu giá (Người có tài sản đấu giá) có quyền yêu cầu Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm: Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

Điều 11. Rút lại giá đã trả

Tại cuộc đấu giá, người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Nếu không có người trả giá tiếp thì phiên đấu giá không thành.

Điều 12. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 13. Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 14. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá;

3. Từ chối ký biên bản đấu giá;

4. Rút lại giá đã trả;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Điều 15. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua được tài sản đấu giá

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ giá trị tài sản trúng đấu giá {giá trúng đấu giá trừ khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có)} vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Nếu hết thời hạn trên mà người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ giá trị tài sản mua được thì Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết bị hủy bỏ, không còn giá trị pháp lý. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân miền Nam lập biên bản hủy hợp đồng (không cần người mua được tài sản đấu giá có mặt và ký tên vào biên bản hủy hợp đồng). Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người mua được tài sản đấu giá sẽ không được hoàn trả. Khoản tiền này do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Thời hạn và địa điểm giao tài sản

1. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng tổ chức giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

2. Địa điểm giao tài sản: Tại vị trí tài sản tọa lạc.

Điều 17. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được áp dụng đối với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân miền Nam, người tham gia đấu giá tài sản và những người có liên quan.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- THADS huyện Vĩnh Hưng
- Người tham gia đấu giá
- Lưu VT.



Trần Thị Kiều Chi